2005 2

INFORMACIÓN PARA CONTESTAR AL SUPUESTO

D. Fermín Coello y su esposa Dª. Bárbara Abad constituyeron el día 1 de enero de 2.004 la sociedad PRISMA, S.A. A su vez, D. Fermín es administrador de la sociedad ACCI, S.A.

Por su parte, Dª. Bárbara Abad es trabajadora por cuenta ajena de la sociedad BETA, S.A., entidad dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas.

Respecto de los sujetos anteriores, **en los Epígrafes I a VII** se recoge la información necesaria para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a NOVENO de este supuesto.

EPÍGRAFE I

La sociedad PRISMA, S.A., comenzó sus actividades el 1 de enero de 2004. Desde el inicio de la actividad presentó sus declaraciones periódicas del Impuesto sobre Sociedades y de retenciones, creyendo, por error, que estaba exenta de la obligación de presentar declaraciones-liquidaciones trimestrales de IVA. El 1 de mayo de 2005 presenta e ingresa voluntariamente y sin mediar requerimiento por parte de la Administración todas las declaraciones-liquidaciones omitidas, siendo cada una de ellas por 3.200,00€ a ingresar.

EPÍGRAFE II

A) La entidad ACCI, S.A., mayorista de frutas y verduras, ha presentado durante 2004 y 2005 las siguientes declaraciones, con el detalle que se indica:

Modelo	Fecha de presentación	Resultado	Notas/Observaciones
110 3T 04	25/10/2004	Negativa	
110 4T 04	28/07/2005	6.000,00€	(1)
110 1T 05	18/04/2005	2.000,00€	(2)
110 2T 05	15/07/2005	2.500,00€	Ingresado
300 4T 04	20/02/2005	6.000,00€	A devolver (3)

Notas:

(1) Esta declaración se presentó después de serle notificado el inicio de la comprobación que posteriormente finaliza el 1-09-2005, la cuota ingresada es coincidente con la resultante de la comprobación efectuada, de la cual se deduce que había retenido efectivamente a los trabajadores 4.000,00€, el resto de la cuota ingresada por ACCI corresponde a retenciones no practicadas pero que se hubieran debido practicar.

(2) Por razones de tesorería, la entidad presentó la declaración sin ingreso, ignorando la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento. Posteriormente, de forma espontánea, ingresa esta cuota con fecha 16-05-2005.

(3) La entidad no presenta otras declaraciones trimestrales porque su resultado no es a ingresar.

B) Por otra parte, con fecha 7 de mayo de 2005, se comprobó por el órgano de recaudación competente el estado del ingreso de las siguientes liquidaciones administrativas practicadas con anterioridad.

Por el I.S. 2002, el órgano de gestión tributaria había notificado, con fecha 16 de febrero de 2005, una liquidación provisional por importe de 2.000,00€, la cual fue ingresada por la entidad con fecha de 7 de abril de 2005.

Con fecha de 20 de octubre de 2003 se le notificó por la Inspección una sanción, que no ha sido ingresada, por incumplimiento de obligaciones contables por importe de 3.000,00€, la cual está pendiente de resolución de la reclamación económico-administrativa que en su día interpuso.

También se constata que, con fecha 13 de septiembre de 2004, se le notificó una liquidación por I.V.A. del 4T de 2002 por importe de 4.000,00€, que no está pagada.

El 18 de agosto de 2005 ingresa, 5.100,00€ importe correspondiente a la autoliquidación por retenciones de trabajo personal del segundo trimestre de 2.005 y al 20% en concepto de recargo de apremio. Previamente el día 10 de agosto se le había notificado la providencia de apremio.

EPÍGRAFE III

A) Se inicia el 9 de septiembre de 2005 un procedimiento de inspección para comprobar e investigar la situación tributaria de D. Fermín Coello, en relación con el IRPF de los ejercicios que correspondan, por su actividad profesional como veterinario titulado.

Dicho procedimiento se inicia mediante comunicación escrita notificada al obligado tributario mediante agente tributario, para que se persone el día 14 de septiembre de 2005 en las Oficinas de la Inspección de los Tributos, a las 9.00 horas. En dicha comunicación, se señala que las actuaciones de comprobación tendrán carácter parcial.

El agente tributario actuario extiende, por duplicado, diligencia de notificación con fecha 09/09/05.

B Ultimado el procedimiento de comprobación, la Administración Tributaria dicta la correspondiente liquidación enviándola al contribuyente por correo certificado. Correos la devuelve por no haberse personado en sus oficinas a recogerla, pese a que el cartero le dejó aviso de recibo en el buzón donde figuraba su nombre. Posteriormente un Agente Tributario acude a su domicilio fiscal para intentar notificarle la liquidación. El interesado no está presente y el Agente es atendido por una empleada de hogar que rehúsa hacerse cargo de la notificación.

EPÍGRAFE IV

Doña Bárbara Abad recibe en su domicilio una notificación por el concepto de sanción por paralela de IRPF 2004. Presenta recurso de reposición al día siguiente acompañándolo de aval bancario suficiente como garantía.

EPÍGRAFE V

D. Javier Coello Abad, hijo del matrimonio formado por D. Fermín y Dª. Bárbara tiene con la AEAT una deuda de 10.000,00€, compuesta por una sanción de tráfico por importe de 1.000,00€ y una Liquidación Provisional IRPF 2001 por importe de 9.000,00€.

El deudor cuenta en su patrimonio con los siguientes bienes:

a) Un sueldo en una empresa informática de 1.200,00€ líquidas al mes, y 1.700,00€ en los meses de junio y diciembre.

b) Una cuenta bancaria, de la que es titular junto a su novia, con un saldo de 5000,00€.

c) Imposición a plazo fijo con vencimiento a 1 año con un saldo de 10.000,00€, de la que es único titular.

d) Un vehículo valorado en 25.000,00€.

Datos a tener en cuenta: El salario mínimo interprofesional es de 513,00 € al mes.

EPÍGRAFE VI

D. Fernando Abad, hermano de Dª. Bárbara y de profesión abogado, recibe en su domicilio fiscal notificación de providencia de apremio relativa a una deuda con la Comunidad Autónoma de Extremadura por el concepto de Transmisiones Patrimoniales e importe de 100.000,00€ como principal de la deuda y 20.000,00€

como recargo de apremio ordinario, el día 4 de marzo de 2005. Pasado el plazo de ingreso estipulado en el artículo 62.5 de la LGT, sin realizar el pago, la AEAT realiza diligencia de embargo de cuentas bancarias y D. Fernando recibe notificación de este embargo.

EPÍGRAFE VII

La sociedad ALFA, S.A. dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas tiene deudas pendientes por el concepto Impuesto sobre el Valor añadido por los trimestres segundo y tercero del ejercicio 2003, al haber presentado las autoliquidaciones correspondientes, pero sin efectuar el ingreso, suponiendo un importe conjunto de 51.023,69€.

Con fecha 17 de septiembre de 2004 pasa a denominarse BETA, S.A. debido a un cambio en la familia que posee el accionariado de la compañía, conservando la misma actividad con el personal anterior y en las mismas instalaciones.

Pasados tres meses desde la creación de la nueva empresa, se inicia un procedimiento inspector como consecuencia de irregularidades en las retenciones practicada al personal a efectos del IRPF correspondientes al ejercicio 2003, finalizando el 7 de febrero de 2005 con la incoación de un acta de disconformidad por dicho concepto y periodo, por importe de 47.823,64€ y el inicio del correspondiente expediente sancionador.

Posteriormente, presenta el 19 de abril de 2005 con relación al primer trimestre de 2005 las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido por 35.516,27€, y Retenciones del trabajo personal, por 12.724,39€, solicitando el aplazamiento de las deudas, aportando para ello un inmueble en garantía. Durante la tramitación del acuerdo de aplazamiento, se procede a adoptar medida cautelar sobre el inmueble ofrecido. Con fecha 3 de mayo, se concede acuerdo de aplazamiento de las deudas, no constituyendo hipoteca inmobiliaria en el plazo concedido al efecto.

Para el cálculo desglosado de los intereses, se tendrán en cuenta los siguientes tipos vigentes en cada año:

Año	Interés de Demora	Interés Legal
2003	5,50 %	4,25 %
2004	4,75 %	3,75 %
2005	5,00 %	4,00 %
2006	5,50 %	4,40 %

APARTADO PRIMERO

En relación con el **EPÍGRAFE I)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. Se solicita determinar la cuantía del recargo que le girará la administración tributaria por la presentación fuera de plazo de las declaraciones-liquidaciones del IVA.

B. Si la autoliquidación correspondiente al primer trimestre del año 2005, no se ingresa en el momento de su presentación, ¿qué consecuencias tendrá?.

C. En el mismo supuesto del apartado anterior, ¿qué consecuencias tendrá que se realice el ingreso de 1.500,00€ del total en el momento de la presentación de la autoliquidación, no solicitando aplazamiento por el resto?.

D. ¿Qué conceptos integran la deuda tributaria?.

E. ¿Quién gira los recargos por declaración extemporánea y los recargos ejecutivos?.

APARTADO SEGUNDO

En relación con el **EPÍGRAFE II.A)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. Regularizar la situación de la entidad respecto de las declaraciones periódicas presentadas correspondientes a retenciones de trabajo personal.

B. Desarrollar, si procede, la posible regularización respecto de las declaraciones periódicas de I.V.A. presentadas.

APARTADO TERCERO

En relación con el **EPÍGRAFE II.B)** desarrollar las actuaciones del órgano de recaudación respecto de la falta de ingreso de las tres liquidaciones que tiene notificadas la entidad.

APARTADO CUARTO

En relación con el **EPÍGRAFE III.A)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. ¿Es correcto el plazo dado por la Inspección de los Tributos al obligado tributario para su personación en sus oficinas, según lo dispuesto en el Art. 30.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT)?.

B. ¿Qué plazo tiene el obligado tributario para solicitar a la Administración tributaria que las actuaciones de inspección de carácter parcial iniciadas, tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso periodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso, según lo dispuesto en el Art. 149.2 de la LGT?.

C. ¿En qué circunstancias podrá ampliarse el plazo máximo de 12 meses señalado en el Art. 150 de la LGT para la conclusión de las actuaciones inspectoras?.

D. ¿Puede reflejar el Agente Tributario que practicó la notificación del día 09/09/05, la diligencia extendida en esa fecha para hacer constar en ella alguna propuesta de liquidación tributaria?.

E. Indicar el contenido de las diligencias previsto en el Art. 46.3 del Real Decreto 939/1986 de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

F. ¿Qué carácter tienen las diligencias a efectos de lo previsto en los artículos 1218 del Código Civil y 107 de la LGT?.

APARTADO QUINTO

En relación con el **EPÍGRAFE III.B)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. ¿Se puede entender rechazada la notificación intentada por correo?. Razone la respuesta.

B ¿Se puede entender rechazada la notificación intentada en el domicilio fiscal del contribuyente?. Razone la respuesta.

C. Una vez realizadas las anteriores actuaciones ¿qué debe realizar la Administración tributaria?.

D Contenido de las notificaciones de las liquidaciones tributarias.

E. Indique qué es la notificación por comparecencia, cuándo se emplea y cuál es el procedimiento.

APARTADO SEXTO

En relación con el **EPÍGRAFE IV)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. ¿Se concederá la suspensión?. Breve explicación.

B. Imaginemos que Doña Bárbara presenta el recurso de reposición, no contra la sanción, sino contra la notificación de la providencia de apremio de dicha sanción, pues no realizó el pago en periodo voluntario, y además solicita suspensión, sin presentar ningún tipo de garantía. ¿Se le concederá la suspensión?. Breve explicación.

C. Imaginemos que en el caso del apartado anterior, notificación de la providencia de apremio de la sanción, presenta recurso de reposición, solicita la suspensión, aportando como garantía un yate de su propiedad, el cual cuadriplica el importe a garantizar. ¿Se concederá la suspensión?. Explicación.

D. Doña Bárbara, nos ofrece como garantía, para la suspensión del apartado anterior, aval bancario, pero sin determinar el importe a garantizar ni la extensión temporal de la garantía. Procedimiento a seguir.

E. De acuerdo con el Art. 224.2 LGT garantías necesarias para obtener la suspensión automática.

F. Características y requisitos de la suspensión establecida en el Art. 212.3 de la LGT para las sanciones.

APARTADO SÉPTIMO

En relación con el **EPÍGRAFE V)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. Hallar el importe por el que se practicará el embargo del sueldo en el mes de diciembre y en otro mes cualquiera.

B Orden de embargo de los bienes del deudor.

C. ¿Qué motivo puede alegar contra el embargo de los 5.000,00€ de saldo de la cuenta bancaria?.

D. El deudor interpone recurso de reposición contra la providencia de apremio de la sanción de tráfico, alegando que el Guardia Civil que se la impuso no se comportó adecuadamente. Comente brevemente como resolvería el recurso de reposición.

APARTADO OCTAVO

En relación con el **EPÍGRAFE VI)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. Indique el plazo que tiene el deudor para realizar el pago, sabiendo que el día 20 de marzo y el día 20 de abril son domingo.

B. Indique las consecuencias tributarias en los siguientes supuestos:

B.1.- El deudor realiza el pago antes del día 4 de marzo.

B.2.- El deudor lo realiza el día 9 de marzo.

B.3.- El deudor efectúa el pago el 20 de mayo.

C. D. Fernando primero quiso interponer recurso contra la providencia de apremio, y posteriormente contra la diligencia de embargo. ¿Quién resolverá los dos recursos?. Motive la respuesta.

D. El recurso contra la diligencia de embargo de cuentas bancarias lo basa D. Fernando en que el saldo existente en ese momento provenía en su totalidad de su última nómina, que además no superaba el Salario Mínimo Interprofesional, aportando la documentación que lo acredita. Sentido que le daría a la resolución del recurso.

E. Indique los plazos de ingreso de las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación.

F. Indique los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica.

APARTADO NOVENO

En relación con el **EPÍGRAFE VII)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. Cuantificar la posible responsabilidad de la entidad BETA, S.A. con relación a las deudas anteriores de la sociedad ALFA, S.A., diferenciando las posibles alternativas según haya solicitado o no la certificación prevista en el artículo 175.2 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria.

B. Señalar las consecuencias para el posible responsable si la certificación se solicita el 20 de junio de 2004 y la Administración contesta el 30 de septiembre de 2004.

C. Con relación a las nuevas deudas.

C.1.-Comentar la actuación a seguir, al haber transcurrido el plazo concedido para formalizar garantías, sin haber solicitado la ampliación de dicho plazo.

C.2.- Importe por el que debería constituirse la garantía, teniendo en cuenta que solicita aplazar el pago hasta el 20 de abril de 2006.

C.3.- Importe por el que debería constituirse la garantía, teniendo en cuenta el mismo plazo, pero si decidiese aportar certificado de seguro de caución.

C.4.- Comentar si la autoliquidación correspondiente a retenciones del trabajo debería ser incluida en todo caso en el acuerdo de aplazamiento.